

1501807-76.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264356/2019 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 7332623 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1365/19/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2264356 - 01º D.P. EMBU DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501807-76.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501807-76.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264356/2019 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 7332623 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1365/19/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2264356 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1365/19/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YCKSON LORRAN COUTO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

I - RELATÓRIO

YCKSON LORRAN COUTO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, em 10 de setembro de 2019, por volta das 13h, na Rua Torres de Chancellor, nº 100, Pirajussara, nesta Comarca, vendeu e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, 10,1g de "cocaína", acondicionada em 15 (quinze) microtubos de plástico, e 22,5g de "maconha", acondicionada em invólucros plásticos (fls. 52/55).

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2019 (fls. 63/64).

O réu foi citado (fls. 112) e apresentou resposta à acusação (fls. 127/129).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 131), foi designada audiência de

instrução e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu não foi interrogado em razão da decretação de sua revelia, tendo em vista sua regular intimação para comparecimento ao ato processual (fls. 154/155).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e a imposição de regime inicial semiaberto, afastando-se a substituição por pena restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

“Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 23/24) e exame químico-toxicológico com resultado positivo para “cocaína” e “maconha” (fls. 85/87).

A autoria também é certa.

Silente em sede policial (fls. 08), o réu YCKSON LORRAN COUTO SANTOS não foi interrogado em Juízo, em razão da decretação de sua revelia.

Ressalto, nesse sentido, que a circunstância de possuir advogada constituída nos autos em nada modifica essa conclusão, tendo em vista que o acusado foi devidamente cientificado da audiência (fls. 154/155) e mesmo assim deixou de comparecer ao ato em questão.

Ouvido em Juízo, o policial civil VAGNER LUÍS FREITAS narrou que o local já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e, em operação na data, deslocou-se até o local em viatura descaracterizada. Após breve campanha, avistaram o réu vendendo droga para uma ou duas pessoas. Em abordagem, encontraram uma pequena quantia em dinheiro com ele, que acabou confessando a imputação e apontando onde estava a droga, num muro próximo. Viram o réu mexendo nesse local antes da abordagem. Não conhecia o acusado de outras abordagens.

No mesmo sentido, o depoimento do policial civil GUILHERME KAZUO SUGAWARA, que também participou diligência. Narrou que fizeram uma breve campanha no local, já conhecido pela prática do tráfico. Avistaram um indivíduo traficando, fizeram a abordagem. Ele estava com certa quantidade de dinheiro em seu bolso. Confessou a traficância e indicou o local em que estavam as drogas, próximo a umas tábuas no local.

É certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais civis nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes. Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em

relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido.” (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, aliada ao contexto em que foi abordado o acusado e à importância em dinheiro apreendida, sem origem lícita declarada, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados (fls. 163).

E não havendo nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, entendo ser o caso de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Esclareço, ademais, que a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas não justificam a majoração nesta fase, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade do agente e a circunstância de que inexistem, nos autos, provas de que pertença à organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, aplico o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, em conformidade com o disposto no art. 42 do mesmo diploma legal, reputo possível a redução da pena em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da reprimenda. Assim, a pena final aplicada ao réu é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de reprimenda, bem como a primariedade do agente e a circunstância de que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciando a desnecessidade de regime inicial mais gravoso.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu YCKSON LORRAN COUTO SANTOS como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que ficam estabelecidas

por uma pena de prestação de serviços à comunidade, fixada na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em conformidade com o disposto no art. 46, §3º, do mencionado Código, e uma pena de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, nos moldes do art. 45, §1º, do Código Penal. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é aberto.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, diante da substituição da reprimenda pelas penas restritivas de direitos.

Tendo em vista a espécie de pena aplicada, e ainda porque o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, poderá recorrer em liberdade.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA